■ 출입국관리법 시행규칙 [별표 3] <개정 2019. 6. 11.>

운영기관에 대한 처분기준(제53조의3 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 운영기관으로 지정받은 이후 같은 유형의 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 처분의 기준은 최초의 처분을 한 날을 기준으로 한다.

나. 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 경우에는 개별기준에도 불구하고 지정 취소는 시정 요구로, 시정 요구는 경고로 그 처분을 감경할 수 있다.

2. 개별기준

구 분	근거법령	1차	2차	3차
가. 자료 제출 또는 보고 요구에 응하지 않은 경우	법 제39조제5항	시정요구	지정취소	
나. 거짓이나 부정한 방법으로 운영기관으로 지정받은 경우	법 제39조제5항	지정취소		
다. 거짓이나 부정한 방법으로 사회통합프로그램을 운영한 경우	법 제39조제5항	지정취소		
라. 영 제49조제1항 각 호의 요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제39조제5항			
1) 사무실 및 교육장소에 관한 지정요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제39조제5항	시정요구	지정취소	
2) 전문인력을 갖추지 못하게 된 경우	법 제39조제5항	시정요구	시정요구	지정취소
3) 시설물 배상책임보험 및 화재보험을 갖추지 못하게 된 경우 가) 보험을 중간에 해지한 경우 나) 보험기간과 운영기간이 불일치하는 경우 다) 보험금액이 적정 수준에 미치지 못하는 경우	법 제39조제5항	시정요구	지정취소	
4) 그 밖의 지정요건을 갖추지 못하게 된	법 제	시정	지정	

경우	39조제5항	요구	취소	
마. 법 제39조제4항에 따라 지원받은 경비를 부당하게 집행한 경우	법 제39조제5항	시정요구	지정취소	
바. 시정 요구에 정당한 이유 없이 불응한 경우	법 제39조제5항	시정요구	지정취소	
사. 그 밖에 법을 위반한 경우	법 제39조제5항	경고	시정요구	지정취소